

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Estabilidade e Estágio Probatório

1. Introdução

A Constituição Federal estabelece regras específicas sobre a **estabilidade e o estágio probatório dos servidores públicos**, e essas normas são fundamentais para entender como se dá a permanência desses profissionais no serviço público.

A **estabilidade**, conforme definida no artigo 41 da Constituição, é **adquirida após três anos de efetivo exercício no cargo público**, mas isso **se aplica exclusivamente aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo por meio de concurso público**.

Assim, cargos em comissão, funções temporárias e empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os chamados celetistas, não têm direito à estabilidade.

O processo que leva à estabilidade começa com a aprovação em concurso público. Após a homologação do resultado, o primeiro ato formal em relação ao candidato aprovado é a nomeação, que reserva o cargo para ele.

Em seguida, ocorre a posse, que é o momento da investidura no cargo, ou seja, quando o servidor se torna oficialmente um agente público. Após a posse, o servidor entra em exercício, que é quando começa, de fato, a desempenhar suas funções.

Cada uma dessas etapas possui prazos específicos para serem cumpridos, estabelecidos nos estatutos dos servidores de cada ente federado. No caso dos servidores federais, por exemplo, regidos pela Lei 8.112, o prazo máximo entre a nomeação e a posse é de 30 dias.

Já entre a posse e o início do exercício, o prazo máximo é de 15 dias. Vale lembrar que esses prazos podem variar conforme o estatuto de cada ente, pois a Constituição não determina esses limites diretamente.

Por outro lado, o **prazo do estágio probatório é uniforme para todos os entes federativos**. Ele tem **duração de três anos** e é o período em que o servidor é avaliado quanto à sua aptidão para o desempenho das funções do cargo. Durante esse tempo, a administração pública observa diversos critérios de avaliação.

A Lei 8.112, por exemplo, define como critérios a responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Cada estatuto pode acrescentar ou definir outros critérios conforme sua realidade, mas o objetivo é o mesmo: verificar se o servidor reúne as condições necessárias para permanecer no cargo.

Ao final dos três anos de estágio probatório, a aquisição da estabilidade não ocorre automaticamente. É **obrigatória a realização de uma avaliação especial de desempenho**, conduzida por uma comissão instituída especificamente para essa finalidade.

Se, ao término dessa avaliação, o servidor for considerado apto, ele adquire a estabilidade no serviço público. Caso contrário, se for considerado inapto, geralmente os estatutos determinam sua exoneração, ou seja, sua saída do cargo público.

É importante ressaltar que, **desde a posse, o indivíduo já é considerado servidor público efetivo, mas a estabilidade somente será alcançada após a conclusão bem-sucedida do estágio probatório, com aprovação na avaliação especial de desempenho**. Essa distinção é essencial para compreender os direitos e deveres do servidor durante seus primeiros anos no cargo.

Confira o § 4º do Art. 41 da CF/88:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

[...]

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A **estabilidade** no serviço público é uma garantia constitucional de grande relevância, pois **protege o servidor contra possíveis arbitrariedades e interferências políticas**.

Ao alcançar a estabilidade, o servidor se torna protegido contra exonerações ou demissões injustificadas, sendo necessário que existam razões legais e processos adequados para que ele venha a perder o cargo. Isso significa que a estabilidade não assegura uma permanência absoluta e incondicional no cargo público, mas sim uma permanência condicionada ao cumprimento da legalidade e ao respeito ao devido processo legal.

A principal função da estabilidade é justamente impedir que o servidor seja vítima de perseguições políticas ou decisões arbitrárias de superiores. Em um cenário sem estabilidade, seria possível que um servidor perdesse o cargo apenas por contrariar interesses políticos ou se recusar a seguir ordens ilegais.

Com a estabilidade, isso não é possível, pois ela exige que qualquer processo de desligamento do servidor obedeça a critérios legais e seja precedido por um procedimento formal que garanta o contraditório e a ampla defesa.

2. Perda de Cargo Estável

Apesar dessa proteção, o servidor estável pode sim perder o cargo, **desde que se enquadre em situações previstas em lei**. A forma mais comum de perda do cargo se dá quando o servidor comete uma falta grave.

Nesses casos, é instaurado contra ele um processo administrativo disciplinar, ou eventualmente um processo judicial, sempre com garantia de defesa e julgamento justo. Se ao final do processo o servidor for condenado, aí sim poderá ser demitido.

O artigo 41 da Constituição, em seu parágrafo primeiro, especifica que o servidor público estável só perderá o cargo em três hipóteses. A primeira delas é por meio de **sentença judicial transitada em julgado**. Isso significa que a decisão judicial que determina a perda do cargo deve ser definitiva, sem possibilidade de novos recursos.

Um exemplo típico é o caso de condenação por improbidade administrativa. Esse tipo de processo é judicial, conduzido por um magistrado, e caso haja condenação com pena de perda do cargo, o servidor perde a estabilidade e é desligado do serviço público.

É importante entender que uma sentença judicial só tem o poder de retirar o cargo do servidor quando atinge o chamado trânsito em julgado, ou seja, quando se torna irrecurável.

Isso pode ocorrer por duas razões: ou porque todas as possibilidades de recurso já foram esgotadas nas instâncias superiores, como tribunais de justiça, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, ou porque o prazo para interpor recurso passou e a parte interessada não o utilizou.

Enquanto houver possibilidade de recurso, a sentença ainda não transita em julgado e, portanto, o servidor permanece no cargo até que essa condição seja atendida.

A Constituição também prevê outras formas pelas quais um servidor estável pode ser desligado. Uma dessas formas é por meio de um **processo administrativo disciplinar**, conhecido como **PAD**. Esse tipo de processo ocorre dentro da própria administração pública e é instaurado quando há indícios de que o servidor cometeu uma infração disciplinar grave.

Ao longo desse processo, o servidor tem direito à **ampla defesa e ao contraditório**, podendo apresentar suas justificativas e se defender das acusações. Caso, ao final do PAD, seja comprovada a culpa do servidor, e a penalidade aplicada for a de demissão, ele perde a estabilidade e, consequentemente, o cargo.

Diferente da sindicância, que geralmente tem o poder de aplicar penas mais leves como advertência ou suspensão, o PAD é o instrumento adequado para a aplicação de penalidades mais severas, como a demissão.

Além disso, a Constituição prevê uma terceira hipótese de perda do cargo: a **avaliação periódica de desempenho**. Essa avaliação se diferencia da avaliação especial de desempenho, que ocorre apenas uma vez, ao final do estágio probatório.

A avaliação periódica, como o nome sugere, seria realizada em intervalos regulares após a aquisição da estabilidade, com o objetivo de verificar se o servidor continua desempenhando suas funções de forma satisfatória. Caso fosse reprovado nessa avaliação, poderia ser exonerado, desde que lhe fosse garantido o direito de defesa.

No entanto, essa avaliação periódica de desempenho ainda não é aplicada na prática, pois depende da regulamentação por meio de uma lei complementar, que até o momento não foi editada.

Portanto, **embora esteja prevista na Constituição, essa possibilidade de perda de cargo permanece inaplicável por falta de norma regulamentadora**. Trata-se, portanto, de uma norma de eficácia limitada, que ainda aguarda regulamentação legislativa para se tornar efetiva.

Art. 41(...) § 1º O servidor público estável só **perderá** o cargo:

- I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
- II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
- III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Por fim, há uma quarta possibilidade, embora não expressamente mencionada no artigo 41, parágrafo primeiro, mas prevista em outra parte da Constituição: a **exoneração de servidores estáveis em razão do excesso de gastos com pessoal por parte do ente público**.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes federativos devem observar limites máximos de gasto com pessoal em relação à sua receita corrente líquida. Esses limites variam de acordo com o tipo de ente — União, estados ou municípios —, mas, em geral, não podem ultrapassar certos percentuais.

Quando esses limites são excedidos, a legislação estabelece uma série de medidas que devem ser adotadas para reequilibrar as contas. Inicialmente, é exigida a exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão e a rescisão de contratos de temporários.

Se, mesmo com essas medidas, o ente continuar acima do limite, como medida extrema, pode haver a exoneração de servidores estáveis. Essa possibilidade, embora pouco comum e aplicada em situações extremas, existe e deve ser considerada como mais uma forma legal de perda do cargo por servidores públicos estáveis.

Portanto, as possibilidades de perda do cargo por parte de um servidor estável incluem sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com direito à defesa, avaliação periódica de desempenho regulamentada por lei complementar (ainda inexistente) e, em casos de desequilíbrio fiscal extremo, a exoneração por excesso de despesa com pessoal.

Em todas essas situações, é indispensável que o devido processo legal seja respeitado, preservando os direitos do servidor.

3. Remanejamento de Servidor

A Constituição Federal estabelece que, caso a **demissão** de um servidor público estável seja **posteriormente invalidada por sentença judicial**, ele deverá ser **reintegrado ao cargo anteriormente ocupado**.

Isso significa que, se for comprovado judicialmente que a demissão foi ilegal, seja por ausência de contraditório e ampla defesa ou por qualquer outra irregularidade no processo que levou à sua exoneração, o servidor deverá retornar ao serviço público, ocupando novamente a sua função original.

Para entender melhor essa situação, imagine dois cargos públicos distintos, o cargo 1 e o cargo 2. Suponha que João ocupava o cargo 1, mas acabou sendo demitido.

Posteriormente, Maria, que estava no cargo 2, foi promovida para ocupar o cargo 1, o mesmo que João deixou. Esse é apenas um exemplo ilustrativo para mostrar como uma vaga anteriormente ocupada pode ser preenchida por outro servidor.

Ocorre que, algum tempo depois, João entra com um processo judicial e consegue provar que sua demissão foi injusta ou ilegal. Com isso, o Judiciário determina a invalidação da demissão, reconhecendo que ele não deveria ter sido afastado do cargo.

Quando isso acontece, é aplicado o instituto da reintegração, e João tem o direito de retornar ao cargo 1, que era originalmente seu. A reintegração é, portanto, o retorno do servidor ao cargo de origem após a invalidação de sua demissão por decisão judicial.

Agora, surge uma nova questão: o que acontece com Maria, que estava ocupando o cargo 1 desde a saída de João? A Constituição prevê que, se essa nova ocupante for também uma servidora estável, ela deve ser **reconduzida ao cargo anterior que ocupava antes da movimentação**.

Caso isso não seja possível, ela pode ser aproveitada em outro cargo compatível com suas atribuições ou, como última alternativa, pode ser colocada em disponibilidade, situação em que permanecerá fora do exercício das funções, mas com remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado até aquele momento.

Portanto, a reintegração é um direito do servidor estável cuja demissão for reconhecida como inválida judicialmente, e sua aplicação pode gerar reflexos na estrutura funcional do órgão público, exigindo o remanejamento de outros servidores de forma que se preserve, sempre que possível, seus direitos e a legalidade do processo.

Essa medida visa corrigir uma injustiça cometida contra o servidor, assegurando que ele retome seu posto e tenha restaurado o vínculo com a administração pública.

A recondução, assim como a reintegração, **depende da estabilidade do servidor**. Se Maria for estável, ela tem direito de ser reconduzida ao cargo anterior.

No entanto, pode acontecer de o cargo 2 já estar ocupado por outra pessoa — por exemplo, por Ana, que foi designada para a função enquanto Maria estava no cargo 1. Nesse cenário, não é possível simplesmente fazer com que Ana desocupe o cargo para que Maria volte, pois não há respaldo para esse tipo de "cadeia de substituições" sucessivas.

A solução, então, é buscar outra saída para Maria. Se o cargo anterior estiver ocupado e não houver como reconduzir Maria, ela poderá ser **aproveitada em outro cargo vago, desde que esse novo cargo tenha atribuições, responsabilidades e remuneração compatíveis com o que ela exercia anteriormente**.

O aproveitamento ocorre quando há essa compatibilidade e o cargo está vago, permitindo a realocação do servidor sem prejuízo das suas funções.

Mas se não houver nenhum cargo vago e compatível disponível no momento, Maria será colocada em **disponibilidade**. Nessa situação, ela deixa de exercer atividades, mas continua vinculada à administração pública e passa a receber remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado.

Por exemplo, se Maria recebia R\$10.000 e trabalhou por 10 anos, será feito um cálculo proporcional que poderá resultar em uma remuneração inferior, como R\$3.500, até que um cargo compatível e vago surja para que ela possa ser aproveitada novamente.

Esse mecanismo visa preservar a estabilidade e os direitos dos servidores, mesmo diante de reorganizações impostas por reintegrações. Além disso, o texto constitucional é claro ao afirmar que, nesse processo, o servidor que estiver ocupando o cargo e for reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade, não terá direito à indenização.

Isso porque se trata de uma readequação funcional em decorrência de decisão judicial, e não de uma penalidade ou erro da parte do servidor que estava ocupando provisoriamente o cargo.

Dessa forma, fica assegurado o retorno do servidor que teve sua demissão anulada, e são definidas medidas para lidar com o impacto dessa reintegração sobre os demais servidores envolvidos, respeitando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da continuidade do serviço público.

Art. 41(...) § 2º **Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável**, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou posto em **disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Quando um **cargo público é extinto ou declarado desnecessário**, a Constituição estabelece medidas para proteger o servidor estável que o ocupava. Nesses casos, o servidor não é automaticamente desligado do serviço público. Em vez disso, ele é **colocado em disponibilidade**, uma condição em que deixa de exercer atividades, mas continua a receber remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Esse servidor permanece em casa, aguardando uma nova oportunidade de ser aproveitado em outro cargo compatível. Assim que a administração pública identificar um cargo vago cujas atribuições sejam compatíveis com as do cargo anterior, o servidor poderá ser aproveitado, retornando ao serviço ativo.

Além da disponibilidade e do aproveitamento, existe outra forma de provimento chamada **readaptação**. A readaptação ocorre quando o servidor sofre uma **limitação física ou mental que o impede de continuar exercendo as atividades do seu cargo original**.

Art. 37(...) § 13. O servidor público titular de **cargo efetivo** poderá ser **readaptado** para exercício de cargo cujas **atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental**, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

Essa limitação pode decorrer de um acidente, doença ou outro fator que comprometa sua capacidade funcional. Por exemplo, um policial militar que sofre a perda de um membro pode não conseguir mais atuar em atividades ostensivas nas ruas. Nesse caso, ele pode ser readaptado para uma função administrativa dentro da corporação.

A readaptação é autorizada apenas para servidores titulares de cargos efetivos, e o novo cargo para o qual o servidor será readaptado deve ter atribuições e responsabilidades compatíveis com sua nova condição, além de exigir habilitação e escolaridade equivalentes às do cargo original.

Importante destacar que **a remuneração do servidor é mantida integralmente durante e após a readaptação**, ou seja, não há prejuízo financeiro.

Art. 41(...) § 3º **Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade**, o servidor estável ficará em **disponibilidade**, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Por fim, outro ponto fundamental relacionado à perda da estabilidade é a **prática de atos de improbidade administrativa**.

O artigo 37, parágrafo quarto, da Constituição determina que tais atos podem resultar em sanções severas, incluindo a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e a obrigação de ressarcimento ao erário. Todas essas penalidades devem ser aplicadas conforme as regras previstas em lei, sem prejuízo da responsabilização criminal.

Essas sanções são tratadas na Lei nº 8.429, de 1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa. Essa norma define quais condutas configuram improbidade, quem pode ser responsabilizado, e os efeitos jurídicos dessas condutas.

Importante observar que, em 2021, a Lei de Improbidade passou por uma reforma significativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos pontos, como os critérios para caracterização da improbidade e os procedimentos processuais.

Ainda que a improbidade administrativa seja tratada na esfera cível, o servidor pode ser responsabilizado também nas esferas administrativa e penal, já que há independência entre essas instâncias. Dessa forma, um mesmo ato pode gerar consequências distintas, dependendo do âmbito em que for analisado.

Art. 37(...) § 4º - Os **atos de improbidade administrativa** importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na **forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível**.

A Constituição, ao tratar da atuação dos servidores públicos, também prevê situações em que determinados ocupantes de cargos ou empregos na administração direta e indireta terão acesso a informações privilegiadas ou sigilosas.

Essa possibilidade é excepcional, mas real, especialmente no contexto da Lei de Acesso à Informação, que regula a transparência no setor público e estabelece critérios para a classificação de dados.

Informações privilegiadas, nesse caso, são aquelas que, se divulgadas de maneira indevida, podem causar prejuízo ao interesse público ou à segurança nacional. Isso inclui, por exemplo, dados estratégicos de Estado, informações de defesa, investigações em curso ou assuntos que envolvam soberania, integridade institucional ou econômica do país.

Para proteger essas informações, é necessário **estabelecer critérios rígidos sobre quem pode ter acesso a elas e sob quais condições**.

O parágrafo sétimo do artigo constitucional deixa claro que deverá haver uma **lei específica para dispor sobre os requisitos e as restrições aplicáveis aos servidores que ocupem cargos ou empregos com acesso a esse tipo de informação**.

Isso significa que a legislação deverá prever, por exemplo, o nível de sigilo exigido, a necessidade de autorização prévia para o acesso, possíveis investigações antecedentes, compromissos formais de confidencialidade, entre outras exigências.

Além dos requisitos de acesso, a lei deverá tratar também das restrições impostas a esses servidores, ou seja, condutas que eles não poderão adotar enquanto lidarem com informações privilegiadas.

Isso pode incluir proibições relacionadas à divulgação, uso indevido, compartilhamento com terceiros, ou ainda qualquer conduta que possa comprometer a segurança da informação sob sua responsabilidade.

Essas previsões têm como finalidade proteger o interesse público e garantir que informações sensíveis sejam tratadas com o devido cuidado, dentro de um arcabouço normativo claro e seguro.

Assim, a Constituição assegura que o acesso a informações privilegiadas, quando necessário, ocorra de forma regulamentada, controlada e responsável, sempre por meio de regras previamente estabelecidas em lei.

§ 7º A lei disporá sobre os **requisitos e as restrições** ao ocupante de **cargo ou emprego da administração direta e indireta** que **possibilite o acesso a informações privilegiadas**.

4. Estabilidade Excepcional (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

Existe uma **forma excepcional de estabilidade no serviço público** prevista pela Constituição Federal por meio dos **Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, conhecidos como ADCT**.

Essa estabilidade é diferente daquela que se adquire após a aprovação em concurso público e o cumprimento de três anos de estágio probatório com aprovação em avaliação especial de desempenho. A estabilidade excepcional foi estabelecida para **servidores que já estavam atuando no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988**.

O artigo 19 do ADCT trata especificamente dessa situação e estabelece que os **servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, vinculados à **administração direta, autárquica e fundacional**, que **estivessem em exercício na data de promulgação da Constituição**, em 5 de outubro de 1988, **há pelo menos cinco anos ininterruptos** e que não tivessem sido admitidos por concurso público, **adquiririam estabilidade no serviço público**.

Ou seja, mesmo sem concurso, esses servidores passaram a ser considerados estáveis, desde que tivessem cinco anos de serviço contínuo até a data da nova Constituição.

Importante frisar que essa regra se aplica somente aos servidores civis e apenas aos que atuavam na administração direta, autarquias e fundações públicas.

Ficam de fora, portanto, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Para se enquadrar nessa estabilidade excepcional, o servidor deveria ter ingressado até 5 de outubro de 1983, considerando os cinco anos completos até a promulgação da Constituição.

Essa estabilidade **não confere, no entanto, a condição de efetividade**. A distinção entre efetividade e estabilidade é fundamental. A efetividade está relacionada ao tipo de cargo ocupado, e **só possui cargo efetivo aquele servidor que ingressou por meio de concurso público**.

Já a **estabilidade diz respeito à garantia de não ser exonerado ou demitido arbitrariamente**, sem processo legal adequado.



Fique ligado!

Portanto, os **servidores que adquiriram estabilidade com base no ADCT** são considerados **estáveis**, pois têm essa proteção constitucional, **mas não são efetivos**, já que não ingressaram por concurso.

Ao mesmo tempo, nem todo servidor efetivo é estável, pois quem está no estágio probatório ainda não completou o período de três anos nem passou pela avaliação especial de desempenho, e, portanto, ainda não atingiu a estabilidade.

(ADCT) Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Esse artigo 19 do ADCT, contém parágrafos complementares que são extremamente relevantes para compreender os limites e condições dessa estabilidade.

O parágrafo primeiro estabelece que **o tempo de serviço desses servidores poderá ser contado como título caso eles decidam participar de concurso público com o objetivo de obter a efetivação no cargo.**

Isso significa que o tempo de serviço anterior à Constituição não é automaticamente aproveitado para plano de carreira ou progressão funcional.

No entanto, se o servidor decidir prestar concurso para transformar sua condição de estabilidade em efetividade, esse tempo de serviço será considerado como título, ou seja, será um critério adicional de pontuação no concurso, de acordo com o que for regulamentado em lei.

Um exemplo prático seria o de um professor que adquiriu estabilidade por meio do artigo 19 e, posteriormente, decide prestar concurso para professor efetivo. Se aprovado, aqueles anos de serviço anteriores poderão contar pontos na fase de títulos do certame, contribuindo, por exemplo, para a classificação ou para progressões futuras na carreira.

(ADCT) Art. 19. (...) § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

O parágrafo segundo esclarece que essa estabilidade excepcional **não se aplica a ocupantes de cargos, funções ou empregos de confiança ou em comissão, nem àqueles cargos cuja exoneração seja legalmente definida como de livre nomeação e exoneração.**

Isso se justifica pelo próprio caráter desses cargos, que são ocupados por confiança da autoridade nomeante. Como mudam os gestores, mudam também os ocupantes desses postos. Portanto, mesmo que alguém tenha ocupado um cargo em comissão por muitos anos antes de 1988, essa pessoa não será contemplada com a estabilidade do artigo 19, pois o vínculo é precário por natureza.

(ADCT) Art. 19. (...) § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

Já o parágrafo terceiro especifica uma exclusão importante: **professores de nível superior não estão contemplados pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19.**

Isso significa que, mesmo que um professor universitário tenha ingressado no serviço público antes da Constituição e tenha cumprido os cinco anos ininterruptos exigidos, ele não fará jus à estabilidade se estiver vinculado ao ensino superior.

Por outro lado, essa restrição não se aplica a professores da educação básica, como os do ensino fundamental, médio e infantil, que sim, podem ser contemplados pela regra do artigo 19 caso atendam aos demais requisitos.

(ADCT) Art. 19. (...) § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Portanto, a estabilidade excepcional do ADCT é uma medida restrita e específica, voltada a uma realidade histórica muito pontual, logo após a promulgação da nova Constituição.

Ela beneficia um grupo específico de servidores que estavam em exercício contínuo antes de 5 de outubro de 1988, mas exclui cargos comissionados, empregos de confiança e professores de nível superior.

Além disso, só tem efeito pleno quando observadas todas as condições legais e, em alguns casos, pode ser aproveitada como critério em concursos para fins de efetivação, sem que isso ocorra automaticamente. Esses detalhes são fundamentais para evitar confusões entre estabilidade e efetividade e são temas frequentemente cobrados em provas.

Resumo

1. Estabilidade no Serviço Público:

- Requisitos para aquisição da estabilidade
 - Somente para servidores ocupantes de cargo efetivo.
 - Necessário aprovação em concurso público.
 - Exigido o cumprimento de 3 anos de estágio probatório.
 - Ao final do estágio, é obrigatória uma avaliação especial de desempenho por comissão específica.
 - Só adquire estabilidade quem for aprovado nessa avaliação.
- Estágio probatório
 - Dura 3 anos.
 - Período em que o servidor é avaliado em critérios como:
 - Assiduidade
 - Disciplina
 - Capacidade de iniciativa
 - Produtividade
 - Responsabilidade
 - Cada estatuto define seus próprios critérios.

2. Perda da Estabilidade:

- Hipóteses
 - Sentença judicial transitada em julgado.
 - Processo administrativo disciplinar (PAD) com garantia do contraditório e ampla defesa.
 - Avaliação periódica de desempenho, desde que prevista em lei complementar (ainda inexistente).
 - Excesso de despesa com pessoal, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal (medida extrema e excepcional).

3. Reintegração, Recondução, Aproveitamento e Disponibilidade:

- Reintegração

- Retorno do servidor estável ao cargo, por decisão judicial que invalida a demissão.
- Só ocorre após sentença judicial definitiva (transitada em julgado).
- Recondução
 - O servidor que ocupava o cargo do reintegrado (se estável) será reconduzido ao seu cargo anterior.
 - Se o cargo anterior estiver ocupado, aplica-se:
- Aproveitamento
 - Realocação do servidor em outro cargo vago e compatível (atribuições e remuneração).
- Disponibilidade
 - Se não houver cargo vago compatível, o servidor fica em casa, sem trabalhar, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço.
 - Fica aguardando oportunidade de reaproveitamento.

4. Readaptação:

- Quando o servidor sofre limitação física ou mental que o impede de continuar no cargo atual.
- Pode ser readaptado para cargo compatível com a limitação, desde que:
 - Tenha escolaridade e habilitação exigidas.
 - A remuneração do cargo anterior seja mantida.

5. Improbidade Administrativa:

- Atos de improbidade podem resultar em:
 - Perda da função pública.
 - Suspensão dos direitos políticos.
 - Indisponibilidade dos bens.
 - Ressarcimento ao erário.
- Sanções aplicadas conforme a Lei nº 8.429/1992 (reformada pela Lei nº 14.230/2021).
- Processo ocorre na esfera cível, mas não exclui ação penal ou administrativa.

6. Acesso a Informações Privilegiadas:

- Deve haver lei específica para regulamentar:
 - Requisitos para o servidor ocupar cargos com acesso a informações sigilosas.
 - Restrições sobre o uso dessas informações.

7. Estabilidade Excepcional (ADCT):

- Requisitos
 - Servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional que:
 - Estavam em exercício em 5 de outubro de 1988.
 - Com pelo menos 5 anos ininterruptos de serviço.
 - Sem terem ingressado por concurso público.
- Limitações
 - Não se aplica a:
 - Empresas públicas e sociedades de economia mista.
 - Ocupantes de cargos/funções/empregos de confiança ou comissão.
 - Professores de nível superior.

- Parágrafos importantes
 - §1º: Tempo de serviço anterior pode ser contado como título em concurso para fins de efetivação.
 - §2º: Estabilidade não se aplica a cargos comissionados ou de confiança.
 - §3º: Professores de nível superior não têm direito a essa estabilidade.
- Diferença entre efetividade e estabilidade
 - Efetividade: Relaciona-se ao cargo, obtida exclusivamente por concurso público.
 - Estabilidade: Garantia de permanência, podendo ser adquirida:
 - Após estágio probatório (cargo efetivo).
 - Ou pela regra excepcional da ADCT (sem concurso).

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
